

0001787-86.2022.8.26.0101

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Gustavo de Campos Machado

Comarca: Caçapava

Foro: Foro de Caçapava

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... indicando que o suposto autor do furto seria seu próprio filho. Em virtude disso, independente das diligências para localização do veículo, que segundo informações colhidas com despachantes, estaria recolhida em algum pátio credenciado em SJCampos, requereu que o requerido arque com o prejuízo sofrido, haja vista que o valor atual da motocicleta é de R\$ 1.520,00 (tabela FIPE) e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caçapava

Foro de Caçapava

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Cônego Rodovalho, 100, Caçapava-SP - cep 12282-300

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001787-86.2022.8.26.0101 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001787-86.2022.8.26.0101

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Janete da Silva

Requerido:

Paulinho Motos Me

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Campos Machado

VISTOS.

DISPENSADO O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais ajuizada por JANETE DA SILVA em face de PAULINHO MOTOS ME, cujo julgamento antecipo em razão da revelia da parte requerida.

Alega a autora que deixou sua motocicleta modelo FYM FY100 10a, placa DWU-2122 aos cuidados da oficina PAULINHO MOTOS para conserto e manutenção e, no dia 23/03/2022, seu filho recebeu uma ligação do proprietário da oficina, Sr Paulinho, comunicando que sua motocicleta havia sido furtada das dependências da oficina, inclusive, indicando que o suposto autor do furto seria seu próprio filho. Em virtude disso, independente das diligências para localização do veículo, que segundo informações colhidas com despachantes, estaria recolhida em algum pátio credenciado em SJCampos, requereu que o requerido arque com o prejuízo sofrido, haja vista que o valor atual da motocicleta é de R\$ 1.520,00 (tabela FIPE) e provavelmente ainda haverá despesas para recuperação.

A parte requerida, citada para os termos da presente ação (fls. 17), não compareceu

à audiência de conciliação, tampouco apresentou contestação (fls. 21).

Diante da revelia do requerido, aplica-se à presente hipótese o disposto no artigo 20 da Lei 9.099/95, reputando-se verdadeiros os fatos alegados pela requerente na inicial.

Como é cediço, a relação entre o autor e a oficina mecânica requerida é de consumo, pois ambos se amoldam às definições de consumidor e fornecedor trazidas nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Por conseguinte, havendo relação de consumo entre a autora e a parte ré, a responsabilidade objetiva desta última encontra respaldo no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor

Fixadas essas premissas, deflui do caderno processual e da própria revelia da parte requerida que a motocicleta da autora fora furtada enquanto estava na oficina-ré para reparos e manutenção.

Reforça tal conclusão o fato de a motocicleta ter sido apreendida em poder de FELIPE DE ALMEIDA GLIGLIO LEITE (fls. 22/23), possivelmente filho do dono da oficina requerida (conforme insinuou a autora) e parente da pessoa que recebeu a citação (GÉSSICA FERNANDA SILVA GLIGLIO LEITE - fls. 17), o que confere verossimilhança à alegação contida na inicial de que o filho do réu deu destino diverso à motocicleta, furtando o veículo que foi deixado para conserto na oficina da família.

Não obstante o boletim de ocorrência de fls. 09/09 tenha sido elaborado exclusivamente com base nas informações unilaterais trazidas pela autora, é certo que tal versão ganha foros de verossimilhança com os documentos de fls. 07 (certificado de registro e licenciamento de veículo), fls. 22/24 (comprovante de recolhimento do veículo) e fls. 26 (ordem de serviço).

Portanto, comprovada a desídia da oficina ré na guarda e conservação do veículo deixado sob os seus cuidados para conserto, bem como a apreensão do veículo na posse de pessoa do relacionamento estreito do réu sem a devida autorização da requerente, de modo a caracterizar a responsabilidade civil daquele, é de rigor a procedência do pedido autoral, devendo a parte requerida indenizar a requerente pela perda da motocicleta no valor correspondente à Tabela FIPE juntada a fls. 10. **DISPOSITIVO**

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão para o fim de condenar a parte requerida ao pagamento à autora de R\$1.520,00, o qual deverá ser corrigido monetariamente pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde o desembolso e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês (CC, art. 406 c.c CTN, art. 161, §1º), a partir da citação (CC, art. 405).

Sem custas e honorários advocatícios, a teor do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Caçapava, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA